Категорія справи №

761/14832/18

: Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.

Надіслано для оприлюднення: **23.04.2018.** Зареєстровано: **24.04.2018.** Забезпечено надання загального доступу: **26.04.2018.**

Номер судового провадження: **не визначено**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **не визначено**

Справа № 761/14832/18

Провадження № 1-кс/761/10128/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Лінник О.П., при секретарі Сімонова І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюка Т.В., про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000272,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Самолюк Т.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Павлюковським С.М., про накладення арешту на прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме:

-на рахунку № 402107-VG20007059 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007070 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007071 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук;

-на рахунку № 402107-VG20007068 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007069 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук,

які обліковуються на рахунка у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), а саме:

-на рахунку № 300137-CY20008474 «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр) у кількості 207 592 штук;

-на рахунку № 300137-CN20008473 громадянина Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758) у кількості 104 107 штук, у кримінальному провадженні № 22017000000000272.

Відповідно до клопотання, у період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи з числа теперішніх та колишніх посадових осіб та кінцевих бенефіціарних власників Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794, далі – АТ «Мотор Січ»), діючи за попередньою змовою між собою, з метою ослаблення держави шляхом зруйнування вказаного підприємства як об'єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення (єдине в Україні підприємство з виробництва цивільних та військових авіаційних двигунів), здійснили ряд правочинів купівлі-продажу контрольного пакету акцій Товариства на користь іноземних компаній «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама), «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр), «Ventalina Management Ltd» (Невіс), які мають намір перемістити активи та виробничі потужності Товариства за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення.

Згідно зі Статутом, затвердженим рішенням Загальних зборів АТ «Мотор Січ» відповідно до протоколу № 23 від 24.03.2016, Товариство створене та діє як публічне акціонерне товариство відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих актів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, що регулюють діяльність товариства.

Товариство створене з метою виробництва авіаційної техніки, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, цивільної продукції на основі оптимального використання виробничих потужностей і науково-виробничого потенціалу, сільськогосподарської продукції, надання платних послуг населенню, ведення торговельної, комерційної, інвестиційної і зовнішньоторговельної діяльності та одержання прибутку.

Діяльність Товариства спрямована на подальший його розвиток, одержання прибутку на вкладений капітал як в Україні, так і за її межами.

Товариство засноване Фондом державного майна України шляхом перетворення суб'єкта підприємницької діяльності – державного підприємства «Мотор Січ» згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.1994 № 216-р та наказом Фонду державного майна України від 04.05.1994 № 28-АТ і діє відповідно до законодавства України.

Товариство є правонаступником суб'єкта підприємницької діяльності державного підприємства «Мотор Січ». За Товариством зберігаються всі нагороди, якими нагороджене за весь час свого існування державне підприємство «Мотор Січ».

Статутний капітал Товариства, сформований за рахунок майна Товариства згідно з чинним законодавством, складає 280 528 650 грн та розподілений на 2 077 990 простих іменних акцій номінальною вартістю 135 грн кожна.

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 272-11/25661-05 від 26.07.2017, АТ «Мотор Січ» є виконавцем державного оборонного замовлення з ремонту та модернізації авіаційної техніки, а також має важливе значення для економіки та обороноздатності України.

Згідно з листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/1/1/5614 від 17.07.2017, АТ «Мотор Січ» приймає активну участь в розроблені, ремонті, модернізації та відновленні авіаційної техніки Збройних Сил України. Станом на 2017 рік державним оборонним замовленням передбачено закупівлю авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В серії 4Е та модернізацію вертольотів з проведенням ремонту з урахуванням технічного стану: Ми-8ТП до виду Мі-8 МСБ-В; Ми-2 до виду Ми-2 МСБ; Ми-8Т (Ми-9) до виду Мі-8 МСБ-В.

Відповідно до листа ДП «Івченко-Прогрес» № 35/5018-23 від 19.07.2017, АТ «Мотор Січ» є унікальним серійним підприємством, яке випускає більш ніж 28 типів серійних авіаційних двигунів, кожен з яких є унікальним. Підприємство має важливе для народного господарства України значення, а саме: на підприємстві працює понад 25,2 тис. робітників; господарська діяльність підприємства забезпечує замовленнями десятки підприємств України у машинобудуванні, металургії, електроніці, хімічної промисловості, логістичній сфері, авіаперевезеннях та інші. Двигуни АТ «Мотор Січ» використовуються на гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24, КА-26 (28, 32) – армійська авіація; на літаках АН-26, АН-72, АН-74 – військово-транспортна авіація.

При цьому, 25.02.2015 року між АТ «Мотор Січ» та компанією «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» (Китайська Народна Республіка) укладено Меморандум про співробітництво з метою створення заводу із виробництва авіаційних двигунів у м. Чунцін, Китайська Народна Республіка, на виконання якого створено робочу групу з числа спеціалістів АТ «Мотор Січ», які виїжджають до Китаю.

06.04.2016 року АТ «Мотор Січ» отримало від компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британські Віргінські острови) 100 млн. дол. США під 0,3% річних в

рамках договору позики № 3104/16-D(PEU) від 29.01.2016, за яким строк повернення позики становить 10 років з моменту надання позики.

Встановлено, що компанія «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» являється власником 100% статутного капіталу компанії «Hong Kong Skyrizon Holding Limited» (Гонконг), яка у свою чергу являється власником 100% статутного капіталу компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited».

Після цього, впродовж 2016 року, громадянин України Богуслаєв В.О., здійснюючи контроль за господарською діяльністю АТ «Мотор Січ» у якості основного акціонера (як фізична особа володів 15,83% акцій, через підконтрольну компанію «Business House Helena» володів 17,3113% акцій, через підконтрольні ТОВ «Гарант Інвест», ТОВ «Гарант Альфа», ЗАТ «Торговий дім «Олена», СК «Мотор Гарант» та інші володів 15,7% акцій), діючи умисно, достовірно знаючи, що АТ «Мотор Січ» являється єдиним українським підприємством, яке виробляє авіаційні двигуни, в тому числі військового використання, у змові з власником китайської компанії «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» громадянином Китайської Народної Республіки Ван Цзіном та його довіреними особами громадянина Китайської Народної Республіки Ду Тао, Чен Хойшен, Лі Фенджу, Рен Дзіліном та Ван Сіньлей, усвідомлюючи можливість ослаблення України, як держави внаслідок зруйнування АТ «Мотор Січ», яке має народногосподарське та оборонне значення, шляхом переміщення за кордон українського виробництва та технологій в рамках виконання Меморандуму про співробітництво від 25.02.2015, здійснив продаж належних йому та його підконтрольним юридичним особам акцій АТ «Мотор Січ» на користь довірених осіб та афілійованих Ван Цзіном компаній, чим створив на користь останніх опосередковане набуття 56,009% акцій АТ «Мотор Січ», що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління Товариства, тобто забезпечить повний контроль над АТ «Мотор Січ».

Відповідно до заяви № 15-10/317-ЕКк від 09.06.2017 про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, поданої від імені компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» та АТ «Мотор Січ», акції Товариства розподілені між підконтрольними структурами Ван Цзіна наступним чином: Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови) належить – 9,9992%, «Business House Helena, AG» (Панама) – 17,3113%, «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама) – 3,1152%, «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови) – 1,3035%, «Granum Corporation» (Панама) – 9,2717%, «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр) – 9,99%, Ван Сіньлей – 5,01%.

Відповідно до листа Антимонопольного комітету України № 24-25/01-7578 від 12.07.2017, придбання акцій АТ «Мотор Січ» вищезазначеними компаніями та фізичними особами відбулося у 2016 році, що може свідчити про наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді опосередкованого набуття акцій АТ «Мотор Січ» фізичною особою – громадянином Китаю, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

У своєму листі Антимонопольний комітет України вказує на необхідність вжиття заходів, спрямованих на недопущення подальшої перереєстрації права власності на акції АТ «Мотор Січ».

Згідно з листом ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-9336 від 19.07.2017 та листом Антимонопольного комітету України № 24-29.1/02-8071 від 26.07.2017, прості іменні акції АТ «Мотор Січ» набуті підконтрольними Ван Цзіну компаніями та фізичними особами за вищевикладених обставин, обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме:

-«Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), на рахунку № 402107-VG20007059 – у кількості 207 783 штук, що становить 9,9992% статутного капіталу;

-«Business House Helena, AG» (425217, Панама), на рахунку № 402107-PA20007070 – у кількості 359 727 штук, що становить 17,3113% статутного капіталу;

-«Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), на рахунку № 402107-PA20007071 – у кількості 64 733 штук, що становить 3,1152% статутного капіталу;

-«Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), на рахунку № 402107-VG20007068 – у кількості 27 086 штук, що становить 1,3035% статутного капіталу;

-«Granum Corporation» (538069, Панама) – на рахунку № 402107-PA20007069 – у кількості 192 665 штук, що становить 9,2717% статутного капіталу.

Згідно з листом ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-9454 від 21.07.2017 та листом Антимонопольного комітету України № 24-29.1/02-8071 від 26.07.2017, прості іменні акції АТ «Мотор Січ» набуті підконтрольними Ван Цзіну компаніями та фізичними особами за вищевикладених обставин, обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), а саме:

-«Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр), на рахунку № 300137-CY20008474 – у кількості 207 592 штук, що становить 9,99% статутного капіталу;

-громадянин Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758), на рахунку № 300137-CN20008473 – у кількості 104 107 штук, що становить 5,01% статутного капіталу.

Відповідно до постанови слідчого від 07.09.2017 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні прості іменні акції АТ «Мотор Січ», розміщені на рахунках у цінних паперах депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме:

-у кількості 207 783 штук на рахунку № 402107-VG20007059, відкритому компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови);

-у кількості 359 727 штук на рахунку № 402107-PA20007070, відкритому компанією «Business House Helena, AG» (425217, Панама);

-у кількості 64 733 штук на рахунку № 402107-PA20007071, відкритому компанією «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама);

-у кількості 27 086 штук на рахунку № 402107-VG20007059, відкритому компанією «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови);

-у кількості 192 665 штук на рахунку № 402107-PA20007069, відкритому компанією «Granum Corporation» (538069, Панама);

-у кількості 207 592 штук на рахунку № 300137-CY20008474, відкритому компанією «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр);

-у кількості 104 107 штук на рахунку № 300137-CY20008473, відкритому громадянином Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758).

Відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-9336 від 19.07.2017 встановлено, що до складу наглядової ради АТ «Мотор Січ» планується призначити представників акціонерів від КНР, діяльність яких може бути спрямована на зруйнування вказаного Товариства, яке є важливим об'єктом народногосподарського та оборонного значення. Враховуючи викладене, з метою недопущення зниження економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу держави, вважається за доцільне розглянути питання отримання ухвали суду про накладення арешту на пакет акцій Товариства розміром 56%, що належить вищезазначеним іноземним компаніям, встановивши заборону будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - простих іменних акцій АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), або видавати реєстр акціонерів до закінчення досудового розслідування.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про депозитарну систему України» обов'язковою умовою проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства є отримання в ПАТ «Національний депозитарій України» сформованого ним зведеного переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, не забезпечення схоронності яких може призвести до їх втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, враховуючи те, що санкція ст.113 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна та майнових прав, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд справи без представників АТ «Мотор Січ» є необхідним з метою уникнення вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаних активів.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст.170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про депозитарну систему України» (внесення змін до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що накладається за рішенням суду або уповноваженого державного органу) арешт на цінні папери або інше обмеження прав на цінні папери конкретного власника (далі

- обмеження стосовно конкретного власника) накладається (встановлюється) та скасовується (знімається) в порядку, встановленому цією статтею, на підставі рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадовою особою. У разі встановлення або зняття обмеження стосовно конкретного власника суд або уповноважений законом державний орган чи його посадова особа зобов'язані подати відповідне рішення депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах цьому власнику, та Центральному депозитарію або Національному банку України, які відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюють облік таких цінних паперів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що накладення арешту на вищевказане майно необхідне, зокрема, для збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховується те, що санкція ст.113 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна та майнових прав.

З огляду на вищевикладене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Самолюка Т.В., про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000272, – задовольнити.

Накласти арешт на прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме:

-на рахунку № 402107-VG20007059 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007070 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007071 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук;

-на рахунку № 402107-VG20007068 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007069 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук,

які обліковуються на рахунка у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), а саме:

-на рахунку № 300137-CY20008474 «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр) у кількості 207 592 штук;

-на рахунку № 300137-CN20008473 громадянина Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758) у кількості 104 107 штук,

із зупиненням видаткових операції, у тому числі переказу, списання цінних паперів.

Заборонити будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - простих іменних акцій АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), або видавати реєстр акціонерів до закінчення досудового розслідування.

Доручити виконання ухвали ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРОПУ 30370711).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: